

감사결과처분(요구)서

일련번호	10	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	950,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 각 1개월 이내

△△△△△△△△

(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 육상탄소흡수원 구축공사 재료비 면세대상 미적용
관 계 기 관 △△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 「부가가치세법」 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세)

① 다음 각 호의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다.
<개정 2015. 8. 11., 2016. 1. 19., 2018. 12. 31., 2022. 12. 31.>

1. 가공되지 아니한 식료품[식용(食用)으로 제공되는 농산물, 축산물, 수산물과 임산물을 포함한다] 및 우리나라에서 생산되어 식용으로 제공되지 아니하는 농산물, 축산물, 수산물과 임산물로서 대통령령으로 정하는 것

○ 「부가가치세법시행령」 제34조(면세하는 미가공식료품 등의 범위)

③ 법 제26조제1항제1호에 따른 농산물, 축산물, 수산물과 임산물은 다음 각 호의 것으로 한다.

1. 원생산물

2. 현황 및 지적사항

○ 육상탄소흡수원 구축공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(원)	계 약 업 체
2022년 육상탄소흡수원 구축공사	2022. 5. 26. ~ 6. 6.	노면정비, 식재공, 전정작업	22,000,000	△△△△

○ 재료비 면세대상 미적용 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
식재공								
자작나무	H5*B5	40주	80,000	3,200,000	80,000	3,200,000	-	면세대상
화살나무	H0.6*W0.3	800주	6,000	4,800,000	6,000	4,800,000	-	
왕벚나무	H6*B15	1주	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	
소 계				9,500,000		9,500,000	-	
부가가치세				950,000		0	△950,000	
총 계				10,450,000		9,500,000	△950,000	

- △△△△△△△△에서는 2022년 육상탄소흡수원 구축공사를 시행(2022. 5. 26. ~ 6. 6.)하면서, 설계도서 일위대가 확인결과 식재공 세부공종에서 자작나무 식재(40주), 화살나무 식재(800주), 왕벚나무 식재(1주)가 설계에 반영되어 구축공사를 준공하였음.
- 자작나무, 화살나무, 왕벚나무는 식재 공종의 재료비에 반영되어 있었으며, 「부가가치세법」 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세) 및 동법시행령 제34조(면세하는 미가공식료품 등의 범위)에 따라 면세대상임에도 불구하고 이를 적용하지 않고 부가가치세(금950,000원)를 포함 준공처리하여 준공금을 과다 집행한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】
 - 면세대상 재료비에 부가가치세 과다 집행된 준공금 금950,000원 회수 조치
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련